

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 150
des Abgeordneten Werner Firneburg
Fraktion der DVU
LT-Drucksache 3/309

Begnadigung für Politbüromitglieder

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 150 vom 7. Dezember 1999:

Ich frage die Landesregierung:

1. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß die rechtskräftig verurteilten Mitglieder des ehemaligen Politbüros der SED vom Haftantritt verschont bzw. begnadigt werden sollten?
2. Wenn nein: Ist die Landesregierung der Auffassung, daß die ehemaligen Mitglieder des Politbüros zwar einen Teil ihrer Strafen verbüßen, aber danach begnadigt werden sollten?
3. Hält die Landesregierung weitere Strafprozesse gegen ehemalige führende Mitglieder des DDR-Staatsapparates bzw. der ehemaligen SED-Führungsspitze für erforderlich?

Datum des Eingangs: 11.01.2000 / Ausgegeben: 17.01.2000

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister der Justiz und für Europaangelegenheiten die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Fragen 1 und 2:

Die Fragen fallen ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich des Senators für Justiz des Landes Berlin.

Zu Frage 3:

Nach dem in § 152 Abs. 2 der StPO gesetzlich verankerten Legalitätsprinzip ist die Staatsanwaltschaft, soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist, verpflichtet, wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Das Legalitätsprinzip bedeutet Verfolgungszwang, und zwar gegen jeden Verdächtigen, und, wenn die Voraussetzungen dafür bestehen, Anklagezwang. Mit dem Legalitätsprinzip sollen die Grundsätze der Gleichheit vor dem Gesetz (Artikel 3 Abs. 1 Grundgesetz) und der Gerechtigkeit verwirklicht werden. Daran sind auch die Strafverfolgungsbehörden Brandenburgs gebunden.